

刑法
No411

H27-14 (配点：3)

月 日

月 日

証拠隠滅等の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲は、Aが窃盗被告事件で公判請求されたと知り、同事件に関するAに有利な情状証拠を隠匿した。甲には証拠隠滅罪は成立しない。
2. 甲は、親族Aが犯した傷害被疑事件につき、他人を教唆してAの犯行に関わる証拠を隠滅させた。甲には、親族による犯罪に関する特例（刑法第105条）が適用され、証拠隠滅罪の教唆犯は成立しない。
3. 甲は、Aが犯した殺人被疑事件につき、目撃者Bが捜査機関から事情聴取の要請を受けたことを知り、その聴取を妨害するため、Bを甲方に2か月間監禁した。甲には証拠隠滅罪が成立する。
4. 甲は、Aの強盗被告事件に証人として出廷し、法律により宣誓の上、自己の記憶と異なる偽りの事実を証言し、これに基づく証人尋問調書が作成された。甲には証拠偽造罪が成立する。
5. 甲は、自己が犯した不同意わいせつ被疑事件に関する証拠の隠滅をAに教唆して実行させた。甲には証拠隠滅罪の教唆犯が成立する。(改)

No.411	証拠隠滅等の罪		正答率
H27-14	正解	3、5（順不同）	89%

1 誤っている

104条。他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。本罪における「証拠」は、他人にとって有利な証拠であるか不利な証拠であるかを問わないとされている。本罪は、証拠の隠滅等の行為により刑事事件の捜査・審判を誤らせようとする者を処罰し、もって刑事司法作用を保護する規定であるところ、捜査・審判を誤らせ刑事司法作用を害するおそれがあるのは他人にとって有利な証拠でも不利な証拠でも異ならないからである。本記述では、甲は、Aの窃盗被告事件に関するAに有利な情状証拠を隠匿しているが、かかる情状証拠も本罪における「証拠」に含まれる。よって、甲には証拠隠滅罪が成立する。

2 誤っている

大判昭8.10.18。判例は、犯人隠避罪の教唆犯（61条1項、103条）の成否が問題となった事案において、犯人の親族が他人を教唆して犯人隠避を実行させた場合、親族による犯罪に関する特例（105条）の適用はなく、当該親族に犯人隠避罪の教唆犯が成立するとしている。そして、犯人の親族が他人を教唆して証拠隠滅等を実行させた場合（104条）も同様に解されている。よって、犯人の親族が他人を教唆して証拠隠滅等を実行させた場合、105条の適用はなく、当該親族には証拠隠滅等罪の教唆犯が成立する。本記述では、甲は他人を教唆して親族Aが犯した傷害被疑事件に関わる証拠を隠滅させている。よって、甲には、105条は適用されず、証拠隠滅罪の教唆犯が成立する。

3 正しい

最決昭36.8.17（百選Ⅱ118事件）。判例は、本記述と類似の事案において、捜査段階における参考人にすぎない者も104条の「他人の刑事被告事件に関する証拠」とすることを妨げないとしている。すなわち、判例によれば、同条の「証拠」に人的証拠が含まれる。本記述では、甲は、Aが犯した殺人被疑事件について事情聴取の要請を受けていた目撃者Bを監禁しているところ、Bは同事件の参考人として本罪の「証拠」に当たる。よって、甲には証拠隠滅罪が成立する。

4 誤っている

最決昭28.10.19。判例は、本記述と類似の事案において、「刑法104条の証拠の偽造というのは証拠自体の偽造を指称し証人の偽証を包含しない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、法律によって宣誓した証人が偽証する行為も形式的には証拠の隠滅・偽造に該当するが、別に偽証罪（169条）の規定が存在するから、法条競合（特別関係）によってより重い偽証罪のみが成立することを挙げている。本記述では、甲はAの強盗被告事件に証人として出廷し、法律により宣誓の上、自己の記憶と異なる偽りの事実を証言している。よって、甲には偽証罪が成立するが、証拠偽造罪は成立しない。

5 正しい

最決昭40.9.16。判例は、本記述と類似の事案において、「犯人が他人を教唆して、自己の刑事被告事件に関する証拠を偽造させたときは、刑法104条の証拠偽造罪の教唆犯が成立する」としている。本記述では、甲は自己が犯した不同意わいせつ被疑事件に関する証拠の隠滅をAに教唆して実行させているから、甲には証拠隠滅罪の教唆犯が成立する。